

《【문제2】 상시 1,000명의 근로자를 사용하여 자동차부품을 제조하는 A회사에는 2024년 현재 조합원 600명으로 조직된 기업별 노동조합인 A노동조합과 조합원 115명으로 조직된 전국단위 산업별 노동조합의 B지회가 존재하고 있다. A노동조합은 A회사에 2024년 단체협약 체결을 위한 단체교섭을 요구하였고, B지회도 참여한 노동조합 및 노동관계조정법상 교섭창구 단일화 절차를 통해 2024. 2. 15. A노동조합은 교섭대표노동조합으로 결정되었다. A노동조합은 2024. 3. 6. B지회에 2024년 단체협약에 관한 단체교섭을 위하여 B지회 조합원 115명에게도 설문조사를 시행할 수 있도록 협조해 달라. B지회의 2024년 단체협약 요구안을 설명해 달라.고 요구하였다. A노동조합은 2024. 3. 20. 2024년 단체협약 요구안 초안을 마련한 다음 2024. 4. 8. B지회에 B지회 요구안을 설명해 달라.고 재차 요구하였다. A노동조합과 B지회는 2024. 4. 15. 2024년 단체협약과 관련하여 대표자회의를 열었고, 당시 B지회는 A노동조합에 B지회 요구안을 설명하였다. A노동조합은 2024. 5. 28. B지회에 A노동조합 요구안을 설명하겠다고 하면서 대표자회의를 열자.고 요구하였고, 2024. 5. 30. 열린 대표자회의에서, A노동조합은 B지회에 A노동조합 요구안을 설명하였다. A노동조합은 2024. 7. 23. A회사와 2024년 단체협약 잠정합의안(이하 잠정합의안이라고 한다)을 마련한 다음, 같은 날 B지회에 잠정합의안이 마련된 사실과 해당 내용을 통보하였다. 단체교섭이 진행되는 동안, A노동조합은 소식지에 잠정합의안의 구체적인 내용을 설명하면서 알기 쉽게 표로 정리하였다. A노동조합은 A노동조합의 규약에 따라 잠정합의안에 대한 A노동조합 조합원들만의 찬반투표를 거쳐 2024. 8. 21. A회사와 2024년 단체협약을 체결하였다. B지회는 A노동조합이 2024년 단체협약 체결을 위한 단체교섭과정에서 공정대표의무를 위반하였다고 주장한다. 이러한 주장의 타당성에 대하여 판례의 법리에 근거하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 교섭대표노동조합의 공정대표의무 위반 여부

I 문제 제기

- 사안에서 교섭대표노동조합인 A노동조합은 B지회의 의견을 수렴하고 일부 설명 절차를 진행하였으나, 잠정합의안 마련 이후 A노동조합 조합원들만을 대상으로 찬반투표를 실시한 후 단체협약을 체결하였다. 이에 B지회는 A노동조합이 공정대표의무를 위반하였다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <A노동조합이 단체교섭 및 체결 과정에서 B지회를 합리적 이유 없이 차별하거나 배제하였는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 B지회의 주장의 타당성에 대해 설명한다.

II 교섭대표노동조합의 공정대표의무

1. 공정대표의무의 의미

(1) 개념

- 공정대표의무란 교섭대표노동조합이 교섭창구 단일화 절차에 참여한 다른 노동조합이나 그 조합원들을 합리적 이유 없이 차별하지 않고 성실히 대표하여야 하는 의무를 말한다. 이는 교섭대표노조의 독점적 교섭권이 다른 노동조합의 단결권을 과도하게 침해하지 않도록 하는 조정 장치이다.

(2) 법적 근거

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제29조의4 제1항은 교섭대표노동조합은 교섭창구 단일화 절차에 참여한 노동조합 또는 그 조합원에 대하여 합리적 이유 없이 차별하여서는 아니 된다고 규정하고 있다.

(3) 취지

- 이는 단체교섭 구조의 효율성을 도모하면서도, 소수노조의 의견 개진권과 단결권을 보장하여 헌법 제33조가 보장하는 단결권의 본질적 내용을 침해하지 않기 위한 것이다.

2. 공정대표의무 위반의 판단 기준

(1) 판례의 태도

- 대법원은 공정대표의무 위반 여부를 판단함에 있어 교섭대표노동조합이 교섭창구 단일화 절차에 참여한 노동조합을 교섭 과정에서 배제하거나, 그 의견을 전혀 수렴하지 아니한 경우 또는 합리적 이유 없이 특정 노동조합이나 그 조합원에게 불이익을 주는 경우에는 위반이 인정된다고 판시한다.

(2) 구체적 기준

- 공정대표의무 위반의 구체적 기준은 다음과 같다. ① 교섭대표노동조합이 교섭 과정에서 다른 노동조합에게 교섭경과 및 내용을 통보하고, ② 그 의견을 제시할 기회를 보장하며, ③ 합리적 이유 없는 차별적 취급을 하지 않았는지가 핵심적 판단 요소가 된다.

(3) 다수 노조 중심 운영 허용 여부

- 판례는 교섭대표노동조합이 모든 교섭 절차에 소수노조를 동등하게 참여시킬 의무까지는 없으며, 교섭대표노조의 내부 민주적 의사결정 방식(예 : 자체 조합원 투표)에 따라 교섭안을 확정하는 것은 원칙적으로 허용된다고 본다. 다만, 이러한 과정에서 소수노조의 의견 제시권이나 정보 접근권을 본질적으로 침해해서는 안 된다.

IV 사안의 적용

1. A노동조합의 조치

- A노동조합은 교섭대표노동조합으로 결정된 이후, B지회의 요구안을 설명해 줄 것을 수차례 요청하였고, 대표자회의를 통해 B지회의 요구안을 청취하였다. 또한 A노동조합의 요구안도 B지회에 설명하였으며, 잠정합의안이 마련된 후에도 그 내용을 B지회에 통보하였다. 소식지 등을 통해 잠정합의안의 구체적인 내용을 공개하기도 하였다.

2. 찬반투표 절차

- A노동조합은 잠정합의안에 대하여 자율적으로 A노동조합 조합원들을 대상으로 한 찬반투표를 거쳐 체결 여부를 결정하였다. 이는 교섭대표노조가 단체협약안의 수용 여부를 자율적으로 내부 의사결정 절차에 따라 판단한 것으로서, 소수노조 조합원까지 투표에 참여시킬 의무는 없다.

3. 공정대표의무 위반 여부

- A노동조합은 교섭 진행 과정에서 B지회를 의도적으로 배제하지 않았고, 오히려 대표자회의 개최와 요구안 청취, 잠정합의안 통보 등 절차를 이행하였다. 또한 잠정합의안 내용을 공개하고 설명하였으므로 B지회가 의견을 제시할 기회도 보장되었다. 따라서 교섭 과정 전반에서 합리적 이유 없는 차별이나 배제가 있다고 보기는 어렵다.

4. 판례와의 비교

- 대법원 판례는 교섭대표노동조합이 소수노조의 의견 청취 및 교섭 경과 통보를 이행한 경우 공정대표의무 위반을 부정한다. 본 사안에서 A노동조합은 적어도 형식적·실질적으로 B지회의 참여와 의견 제시 기회를 보장하였다. 따라서 공정대표의무 위반으로 평가하기는 곤란하다.

V 결론

- A노동조합은 교섭대표노동조합으로서 B지회의 의견 청취 및 교섭 경과 통보를 이행하였고, 잠정합의안도 통보하였다. 찬반투표를 A노동조합 조합원만을 대상으로 한 것은 교섭대표노조의 자율적 내부 의사결정 절차에 해당할 뿐, 소수노조의 단결권을 침해하거나 합리적 이유 없는 차별에 해당한다고 보기는 어렵다. 따라서 B지회의 공정대표의무 위반 주장은 타당하지 않다.

<관련판례>

- 대법원 2020. 10. 29. 선고 2017다263192 판결